



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2025-139514144- -APN-DR#CNDC, caratulado "*Agro Inversora Argentina S.A. y Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442*" (CONC. 2079).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre PROFERTIL S.A. ("PROFERTIL") por parte de ADECOAGRO S.A. ("ADECOAGRO").
2. La operación fue instrumentada en dos partes.
3. En primer lugar, ADECOAGRO —a través de AGRO INVERSORA ARGENTINA S.A. ("AIG")— y ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS, COOPERATIVA LIMITADA ("ACA") constituyeron una nueva empresa: AVALDI S.A. ("AVALDI"), controlada exclusivamente por ADECOAGRO.
4. El 10 de diciembre de 2025, se celebró un acuerdo de compraventa de acciones entre AVALDI y AGRUM HOLDCO SPAIN S.L., controlada en última instancia por NUTRIEN AG SOLUTIONS (Canadá) Inc. ("NUTRIEN"), mediante el cual AVALDI adquirió el 50% del capital social y derechos de voto de PROFERTIL. En este momento ADECOAGRO tomó indirectamente el control conjunto temporario de PROFERTIL junto con YPF S.A. ("YPF") (que ya poseía el 50% restante del capital social y derechos de voto).
5. En segundo lugar, el 18 de diciembre de 2025, se celebró un acuerdo de compraventa de acciones, mediante el cual ADECOAGRO —a través de AIG— adquirió de YPF el restante 50% del capital social y derechos de voto en PROFERTIL.
6. PROFERTIL se dedica a la producción y comercialización de fertilizantes para productos agrícolas, principalmente en urea granulada y amoníaco.
7. ADECOAGRO es la empresa matriz de «Grupo Adeco», dedicado a la agroindustria con actividad económica en Sudamérica, que posee más de 200 mil hectáreas de tierras agrícolas, plantas de producción para distintos productos agrícolas como azúcar, etanol, bio-electricidad, arroz, maíz, trigo, soja y productos lácteos, entre otros productos. Su accionista mayoritario, con el 74% de participación, es TETHER INTERNATIONAL S.A. de C.V.
8. NUTRIEN tiene presencia en Argentina a través de NUTRIEN AG SOLUTIONS ARGENTINA, dedicada principalmente a la comercialización de insumos y la provisión de servicios agroindustriales.
9. YPF está en el rubro de la actividad energética en Argentina; a través de sus subsidiarias, participa en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera, generación de energía eléctrica a través de tecnologías convencionales y renovables. Está presente en segmentos estratégicos como minería, industria naval y aviación, negocio de infraestructura y

construcción, proporcionando una línea completa de asfaltos, combustibles y lubricantes esenciales para el desarrollo de la actividad.

10. El perfeccionamiento de la primera parte de la transacción se produjo el 10 de diciembre de 2025,¹ mientras que el de la segunda, el 18 de diciembre de 2025² y su notificación ante la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 17 de diciembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

11. El 17 de diciembre de 2025, AIG y ACA notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 (LDC).
12. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la LDC.
13. La obligación de notificar obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000,00)—, monto que se encuentra por encima del umbral dispuesto por el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³
14. El 23 de diciembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada— esta SCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a las partes notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC quedaba suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado en idéntica fecha, quedando suspendido el plazo a partir de ese momento. En consecuencia, transcurrieron TRES (3) días hábiles de los cuarenta y cinco (45) días previstos en el artículo 14 de la LDC.
15. En el marco de la instrucción, el 7 de abril de 2026,⁴ se requirió información a terceros, conforme el detalle que se muestra a continuación.

¹ Acreditado con copia de la notificación de transferencia de acciones por parte de AGRIMUM HOLDCO SPAIN S.L. en cumplimiento del artículo 215 de la Ley 19.550: IF-2025-139499768-APN-DR#CNDC (orden 11).

² Acreditado con la notificación de transferencia de acciones por parte de YPF en cumplimiento del artículo 215 de la Ley 19.550: IF-2025-140148908-APN-DTD#JGM (orden 42).

³ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplaza en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

⁴ Mediante providencias: PV-2026-34833984-APN-DNCE#CNDC, PV-2026-34834846-APN-DNCE#CNDC, PV-2026-34834412-APN-DNCE#CNDC.

Requerimientos a terceros

Competidores

BUNGE ARGENTINA S.A.	Contestó el 30 de abril de 2026
YARA ARGENTINA S.A.	Contestó el 27 y 28 de abril de 2026
COFCO INT. ARGENTINA S.A.	Contestó el 21 de abril de 2026
CRESUD SACIFYA	Contestó el 5 de mayo de 2026
GRUPO EUROCHEM AG	No contestó

Cámaras, Asociaciones, Organismos relacionados

Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes (CIAFA)	No contestó
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE)	No contestó
Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (CEDASABA)	Contestó el 5 de mayo de 2026
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)	No contestó
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)	Contestó el 18 de mayo de 2026

Clientes

CARGILL S.A.C.I.	No contestó
LARTIRIGOYEN Y CIA S.A.	Contestó el 5 de mayo de 2026
GRUPO LOS GROBO	No contestó
ACEITERA GENERAL DEHEZA	Contestó el 7 de mayo de 2026
MSU S.A.	Contestó el 7 de mayo de 2026
LIAG ARGENTINA	Contestó el 29 de abril de 2026

16. Atento a que resulta suficiente la información aportada por los terceros requeridos, mediante el presente se deja sin efecto el requerimiento de información respecto a GRUPO EUROCHEM AG, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes (CIAFA), Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), CARGILL S.A.C.I. y GRUPO LOS GROBO.
17. El 5 de mayo de 2026, AIG y ACA dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
18. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al antes enunciado.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

19. La presente operación de concentración económica consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto de PROFERTIL por parte de ADECOAGRO.
20. La siguiente tabla muestra las actividades en el país de las empresas afectadas:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad Económica
<i>Grupo adquirente⁵</i>	
BAÑADO DEL SALADO S.A.	Cultivo de granos, tales como trigo, maíz (forrajero y no forrajero), garbanzo, porotos y soja, entre otros.
CAVOK S.A.	Cultivo de granos, tales como trigo, maíz (no forrajero) y soja, entre otros.
ESTABLECIMIENTOS EL ORDEN S.A.	Cultivo de granos, tales como trigo, maíz (no forrajero) y soja, entre otros.
PILAGÁ S.A.	Cultivo y comercialización de arroz y de otros productos derivados del arroz. Cultivo de trigo (no forrajero), maíz (no forrajero), sorgo (forrajero y no forrajero), soja y girasol. Exportación de maní.
AGRO INVEST S.A.	Cultivo de granos, tales como trigo, maíz (forrajero y no forrajero), garbanzo, soja y algodón, entre otros.
FORSALTA S.A.	Cultivo de granos, tales como trigo (no forrajero), maíz (no forrajero) y soja, entre otros.
DINALUCA S.A.	Cultivo de granos, tales como el arroz, entre otros.
COMPAÑÍA AGROFORESTAL S.M.S.A.	Cultivo de granos, tales como maíz (forrajero y no forrajero) y soja, entre otros.
ADECO AGROPECUARIA S.A.	Producción agropecuaria, incluyendo el cultivo de trigo, maíz (no forrajero), cebada (no forrajera), poroto, arroz, colza, soja, girasol y maní, entre otros, y la producción de leche cruda.
ENERGÍA AGRO S.A.U.	Producción de energía mediante un biodigestor, a partir de desechos orgánicos.
L3N S.A.	Producción y comercialización de productos lácteos, incluyendo leche fluida, leche en polvo, queso en barra, entre otros.
MOLINOS LIBRES S.A.U.	Actividades inmobiliarias.
<i>Objeto</i>	
PROFERTIL S.A.	Fabricación de fertilizantes nitrogenados, principalmente urea granulada y amoníaco, en su planta sita en el puerto de Ingeniero White, localidad de Bahía

⁵ Se trata de un grupo agroindustrial fundado en 2002 en la República Argentina. En la actualidad, posee más de 200.000 hectáreas de tierras agrícolas y varias plantas de producción para distintos productos agrícolas, entre ellos azúcar, etanol, bioelectricidad, productos lácteos y granos.

Blanca, provincia de Buenos Aires⁶ (a su vez, cuenta con otros puntos de distribución, almacenaje y despacho en el país, desde los que provee sus productos a nivel local y global⁷).

Comercialización mayorista de fertilizantes nitrogenados, fosfatados, azufrados, potásicos y combinados, para productos agrícolas.

Fuente: SCE en base a información provista por las partes notificantes.

21. Cabe señalar que PROFERTIL proveyó únicamente fertilizantes nitrogenados (urea granulada) al grupo adquirente en forma previa a la presente transacción.⁸
22. Dado lo anterior, la transacción bajo estudio genera una relación vertical entre la actividad de fabricación y comercialización de fertilizantes nitrogenados, realizada por PROFERTIL, *aguas arriba*, y la actividad agrícola, efectuada por parte de diversas empresas del Grupo Adeco, *aguas abajo*.
23. Asimismo, genera los siguientes efectos verticales potenciales: i) comercialización de fertilizantes fosfatados por parte de PROFERTIL, *aguas arriba*, y actividad agrícola por parte del Grupo Adeco, *aguas abajo*, y ii) comercialización de los demás fertilizantes por parte de PROFERTIL, *aguas arriba*, y actividad agrícola por parte del Grupo Adeco, *aguas abajo*.
24. En cuanto a los efectos verticales potenciales, se desestima el análisis de los mercados relevantes asociados dado que, *aguas arriba*, PROFERTIL tiene una participación promedio anual poco significativa, del 2% y 7%, en fosfatados y en los demás tipos de fertilizantes (azufrados, potásicos y combinados), respectivamente,⁹ y que, *aguas abajo*, el Grupo Adeco, a través de varias de sus empresas, tiene un peso reducido en el cultivo de trigo, colza, maíz, cebada, soja, girasol, poroto, garbanzo, maní y algodón, con participaciones inferiores al 5% (excepto en el cultivo de arroz, en el que, de todas formas, la participación no supera el umbral del 30%), de modo que dichos efectos no generan preocupación en materia de defensa de la competencia.

⁶ Constituye el principal centro industrial y logístico de la compañía, desde el cual también realiza actividades de almacenaje y despacho.

⁷ Opera instalaciones logísticas en San Nicolás y Puerto General San Martín, que funcionan como centros de almacenamiento y despacho de fertilizantes, aprovechando su localización portuaria e infraestructura logística. Adicionalmente, dispone de depósitos en Loma Paraguaya y Necochea, que también cumplen funciones de almacenamiento y apoyo logístico, gestionando desde allí sus inventarios y distribuyendo sus productos en el mercado interno.

⁸ Según las notificantes, las compras fueron esporádicas, sin que medie entre las empresas ningún tipo de contrato de abastecimiento.

⁹ Es dable mencionar que PROFERTIL importó alrededor del 93% de los fertilizantes fosfatados comercializados entre 2022 y 2024 y alrededor del 80%, en el caso de los demás tipos de fertilizantes.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición de los mercados relevantes

III.2.1.1. Fertilizantes nitrogenados

25. Los fertilizantes son productos destinados a mejorar la calidad y/o cantidad de los nutrientes disponibles para los cultivos en suelos deficitarios, mejorando de esta manera su crecimiento y desarrollo. En su gran mayoría son un producto de tipo *commodity*, debido a que se encuentran estandarizados respecto de su calidad, función y precio.
26. La ex CNDC definió la actividad de fabricación y comercialización de fertilizantes con anterioridad, estableciendo que resulta razonable considerar participantes de un mismo mercado a todos los fertilizantes que contienen cierto tipo de nutriente, sin necesidad de realizar una distinción entre los distintos tipos o formulaciones.¹⁰ De esta manera, identificó que existen tres categorías en las que se pueden clasificar los fertilizantes, en función del nutriente que aportan:¹¹ i) fertilizantes nitrogenados, ii) fertilizantes fosfatados, iii) otros fertilizantes (principalmente, azufrados y potásicos).
27. Los fertilizantes nitrogenados son aquellos con un alto grado de nitrógeno, ya sea en forma orgánica o de sales inorgánicas totalmente solubles. El nitrógeno es necesario para la síntesis de la clorofila, sustancia vital para el proceso de fotosíntesis, favoreciendo el crecimiento vegetativo de las plantas. En consecuencia, su incorporación al suelo permite mejorar el desarrollo de los cultivos y aumentar los rendimientos por hectárea cosechada.
28. En Argentina, los mayores demandantes de nitrógeno son los cereales, principalmente el trigo y el maíz. Le siguen en importancia, aunque en escalas inferiores, las pasturas anuales en base a gramíneas, el girasol, la caña de azúcar, los frutales y las hortalizas. Por otra parte, las principales fuentes comerciales de nitrógeno son la urea, soluciones de nitrógeno, nitrato de amonio y fosfato de amonio.
29. De acuerdo al criterio establecido por la ex CNDC,¹² sólo se considerarán como sustitutos aquellos fertilizantes que aportan un alto grado de nitrógeno, ya sea de forma orgánica o a partir de sales inorgánicas totalmente solubles. Siguiendo el criterio preestablecido, los únicos fertilizantes que entrarían dentro de esta categoría son: i) la urea,¹³ tanto en su forma

¹⁰ Véase Dictamen (ex) CNDC N.º 520 de fecha 21 de noviembre de 2005, correspondiente al Expte. N.º S01:0037791/2005, caratulado “AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A. Y UNITED AGRI PRODUCTS ARGENTINA S.R.L. S/NOTIFICACION ARTICULO 8 LEY N° 25.156 (Conc. 493)”, pág. 14.

¹¹ Véase Dictamen (ex) CNDC N.º 831 de fecha 27 de septiembre de 2010, correspondiente al Expte. N.º S01:0011737/2010, caratulado “BUNGE ARGENTINA S.A. Y PETROBRAS ENERGIA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY N° 25.156 (CONC. 802)”, pág. 17 y 18.

¹² Véase Dictamen (ex) CNDC N.º 436 de fecha 22 de diciembre de 2003, correspondiente al Expte. N.º 064-013453/2001, caratulado “PROFERTIL SA (UREA GRANULADA A GRANEL) C.703 S/INFRACCION LEY 25.156”; Véase Investigación de Mercado titulada “ABASTECIMIENTO DE UREA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO (C. 999)”, sobre la urea y otros fertilizantes nitrogenados, que extiende el análisis realizado en el Dictamen 436 a los años 2003-2004, correspondiente al Expte. N.º S01:0263111/2004.

¹³ La urea es el fertilizante nitrogenado de uso más extendido a nivel nacional. Posee en su composición un 46% de nitrógeno en forma amídica (es, dentro de esta categoría, el de mayor concentración de nitrógeno). En la urea granulada, los gránulos son más duros, grandes y parejos que en la versión perlada, lo que le

perlada como granulada (las únicas dos formas de presentación); ii) el UAN;¹⁴ y iii) el nitrato de amonio común y calcáreo.

30. A su vez, la ex CNDC también segmentó a los fertilizantes en función de las distintas etapas de valor.¹⁵ Así, dicho mercado estaría dividido en tres etapas: i) comercialización primaria, ii) comercialización mayorista, iii) comercialización minorista.
31. En base a lo anterior, es dable mencionar que PROFERTIL comercializa sus fertilizantes nitrogenados por los canales primario y mayorista, mientras que al resto de los fertilizantes los comercializa sólo por la vía mayorista. De este modo, se trata de una empresa que no tiene presencia a nivel minorista.
32. No obstante, en atención a que no se advierten riesgos significativos de efectos unilaterales derivados de la operación, esta SCE dejará abierta, en esta ocasión, la definición de mercado relevante de producto.
33. Respecto del mercado geográfico relevante, cabe señalar que la ex CNDC analizó por separado el alcance geográfico de los fertilizantes nitrogenados en función del canal de comercialización.¹⁶ Así, para el caso de la distribución mayorista y minorista, los definió como de “neto alcance nacional” debido a que, si bien se ha comprobado que es posible la importación directa por parte tanto de distribuidores minoristas como de productores agropecuarios (quienes integran la demanda en los canales mayorista y minorista, respectivamente), el peso de esas importaciones en la oferta total era marginal.

otorga una ventaja de menor higroscopicidad relativa respecto de la perlada. Precisamente esta ventaja, unida a su mayor resistencia y uniformidad, facilita el manipuleo, almacenamiento, transporte y dispersión mecánica en el suelo y la hace mucho más apropiada para realizar mezclas con otros fertilizantes. La urea perlada es sin embargo menos abrasiva y por lo tanto ideal para su manipuleo en forma manual.

¹⁴ Se trata del fertilizante nitrogenado en formulación líquida más conocido. Consiste en una solución nitrogenada que contiene entre el 28% y 32% de nitrógeno total, y está compuesto por urea y nitrato de amonio. Habitualmente tiene la mitad de cada componente, dando como resultado en su presentación final un 50% de nitrógeno en forma amídica (como urea), 25% del nitrógeno como amonio y un 25% restante del nitrógeno como nitrato (en forma nítrica). Las principales ventajas derivadas de sus características de formulado líquido son la exactitud y la uniformidad de aplicación. Además, posee la versatilidad de poder ser aplicado al suelo en diferentes etapas de los cultivos como también ser utilizado como fertilizante foliar.

¹⁵ Véase Dictamen (ex) CNDC de fecha 29 de septiembre de 2018, correspondiente al Expte. N.º EX-2018-33658728- -APN-DGD#MP, caratulado “TERMINAL DE FERTILIZANTES S.A., BUNGE ARGENTINA S.A., MOSAIC DE ARGENTINA S.A., MOSAIC CROP NUTRITION LLC Y THE MOSAIC COMPANY S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (CONC. 1187)”; Dictamen ex CNDC de fecha 27 de septiembre de 2010, correspondiente al Expte. S01:0011737/2010, caratulado “BUNGE ARGENTINA S.A. Y PETROBRAS ENERGIA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (CONC. 802)”.

¹⁶ Véase Dictamen (ex) CNDC de fecha 27 de septiembre de 2010, correspondiente al Expte. S01:0011737/2010, caratulado “BUNGE ARGENTINA S.A. Y PETROBRAS ENERGIA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (CONC. 802)”.

34. En cuanto a la comercialización primaria de fertilizantes, la ex CNDC entendió que esta etapa tiene un alcance “al menos nacional”,¹⁷ dejando abierta la posibilidad de definir este mercado como uno de mayor alcance.¹⁸ Justamente, si los distribuidores mayoristas pueden sustituir la producción nacional por importaciones, sin que medien restricciones al comercio significativas, y si los precios internos reflejan de manera directa las condiciones del mercado internacional, no existen elementos económicos ni jurídicos que justifiquen restringir el alcance geográfico de este mercado al territorio nacional. En dicho sentido, el mercado presenta características propias de uno de dimensión global.¹⁹
35. Esta postura coincide justamente con la jurisprudencia establecida a nivel internacional. En tal sentido, se observa que la Comisión Europea analizó el alcance geográfico de la urea en el caso “Norsk Hydro / Arnyca (Enichem Agricultura)”,²⁰ considerando que *“El mercado geográfico de la urea tiende a ser más amplio que el de Europa Occidental. De hecho, la urea se ha convertido en la principal fuente de nitrógeno a nivel mundial y se comercializa globalmente a gran escala. Su transporte resulta extremadamente eficiente en términos de costos, también como consecuencia de sus costos de producción, que son más bajos en comparación con otros fertilizantes nitrogenados simples”*.
36. Sin perjuicio de lo anterior, esta SCE opta, en esta ocasión, por dejar abierta la definición de mercado geográfico relevante en cada uno de los canales de comercialización existentes, frente a la ausencia de problemas de competencia bajo cualquier definición posible, como se verá más adelante.

III.2.1.2. Producción agrícola

37. La actividad *aguas abajo*, que involucra a la producción agrícola, también fue definida en ocasiones anteriores por la ex CNDC.²¹ Los productos agrícolas son aquellos obtenidos del

¹⁷ Véase Dictamen (ex) CNDC N.º 436 de fecha 22 de diciembre de 2003, correspondiente al Expte. N.º 064-013453/2001, caratulado “PROFERTIL SA (UREA GRANULADA A GRANEL) C.703 S/INFRACCION LEY 25.156” (pág. 21 en adelante).

¹⁸ Ello, en virtud de que las importaciones no enfrentan restricciones legales -barreras arancelarias y paraarancelarias- ni logísticas significativas, amén de tratarse de un bien de tipo *commodity* cuyos precios se determinan en función de referencias globales.

¹⁹ Esto es así en la medida que, producto de la apertura comercial, los distribuidores mayoristas puedan trasladar fácilmente su demanda a productores internacionales ante un eventual incremento de precios por parte del productor local, PROFERTIL. También, en la medida que no enfrenten barreras logísticas a la hora de importar y que sigan usando el “Precio Paridad de Importación” (precio internacional ajustado por los costos de nacionalización más un margen) para fijar el “Precio Mayorista Interno”.

²⁰ Caso N.º IV/M.769 - “Norsk Hydro / Arnyca (Enichem Agricultura)”, disponible en: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m769_en.pdf.

²¹ Véase Dictamen (ex) CNDC N.º 1414 de fecha 22 de diciembre de 2016, correspondiente al Expte. N.º S01:0150953/2015 caratulado “ENRIQUE BAYA CASAL S.A. Y EL TEJAR SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL S/ NOTIFICACIÓN ART.8º LEY 25.156 (CONC. 1245)”; Dictamen ex CNDC N.º 968 de fecha 29 de noviembre de 2012, correspondiente al Expte. N.º S01:0461557/2011, caratulado “ADECO AGROPECUARIA S.A. Y VARSIN S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY N.º 25.156 (CONC. 957)”; Dictamen ex CNDC N.º 942 de fecha 8 de agosto de 2012, correspondiente al Expte. N.º S01:0335719/2011, caratulado “KADESH HISPANIA S.L., LETERTON ESPAÑA S.L., MARIA VICTORIA ALONSO Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY N.º 25.156 (CONC. 933)”.

cultivo de la tierra, comprendiendo cereales, oleaginosas, frutas, hortalizas y legumbres, entre otros. Dado que, desde el punto de vista de la demanda, sólo existen sustituciones puntuales para usos específicos entre determinados granos, la ex CNDC ha considerado que cada grano contribuye a satisfacer necesidades particulares, por lo cual, cada producto agrícola debe ser considerado un mercado en sí mismo.²²

38. Adoptando dicho criterio, esta SCE considerará en su análisis los siguientes mercados relevantes de producto: trigo, colza, maíz, cebada, soja, girasol, poroto, garbanzo, arroz, maní y algodón.
39. Respecto de la dimensión geográfica de estos mercados relevantes, en línea con antecedentes de la ex CNDC,²³ esta SCE considerará que el mercado geográfico relevante tiene alcance nacional en virtud de que la actividad agrícola es realizada en diferentes regiones a lo largo del territorio nacional.

III.2.2. Análisis de la relación vertical

III.2.2.1. Fabricación y comercialización de fertilizantes nitrogenados, aguas arriba

40. Previo a todo análisis, es importante mencionar que, según los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» de la ex CNDC²⁴ (los “Lineamientos”), una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de la competencia.
41. Las siguientes tablas muestran, en primer lugar, las ventas anuales de PROFERTIL en materia de fertilizantes nitrogenados (en toneladas), por canal de comercialización empleado por la empresa y, en segundo lugar, las principales variables del mercado de dichos fertilizantes en Argentina (en toneladas), considerando en ambos casos el trienio 2022-2024:

²² Véase Dictamen (ex) CNDC N.º 1414 de fecha 22 de diciembre de 2016, correspondiente al Expte. N.º S01:0150953/2015 caratulado “ENRIQUE BAYA CASAL S.A. Y EL TEJAR SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL S/ NOTIFICACIÓN ART.8º LEY 25.156 (CONC. 1245)”; Dictamen ex CNDC N.º 926 de 2012, correspondiente al Expte. N.º S01:0233108/2010, caratulado “CV LUXCO S.A.R.L. Y LOS MARIOS S.A. Concentración 832”; Dictamen ex CNDC N.º 840 de fecha 24 de noviembre de 2010, correspondiente al Expte. N.º S01:0077501/2009, caratulado “CV LUXO S.A.R.L. Y ADECOAGRO LLC S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY N° 25.156 (CONC. 751)”.

²³ Véase Dictamen (ex) CNDC N.º 1414 de fecha 22 de diciembre de 2016, correspondiente al Expte. N.º S01:0150953/2015 caratulado “ENRIQUE BAYA CASAL S.A. Y EL TEJAR SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL S/ NOTIFICACIÓN ART.8º LEY 25.156 (CONC. 1245)”; Dictamen (ex) CNDC N.º 968 de fecha 29 de noviembre de 2012, correspondiente al Expte. N.º S01:0461557/2011, caratulado “ADECO AGROPECUARIA S.A. Y VARSIN S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY N° 25.156 (CONC. 957)”; Dictamen (ex) CNDC N.º 942 de fecha 8 de agosto de 2012, correspondiente al Expte. N.º S01:0335719/2011, caratulado “KADESH HISPANIA S.L., LETERON ESPAÑA S.L., MARIA VICTORIA ALONSO Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY N° 25.156 (CONC. 933)”.

²⁴ Resol. N.º 208/2018 de la ex Secretaría de Comercio de la Nación. Disponible en el siguiente link: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/308818/res208.pdf>

**Tabla 2 | Fertilizantes nitrogenados - Ventas de PROFERTIL en Argentina
(en toneladas), 2022-2024²⁵**

PROFERTIL	2022	2023	2024
Canal primario	1.110.601	1.140.434	1.105.818
Canal mayorista	138.839	202.798	165.892
Total (en ton.)	1.249.440	1.343.232	1.271.710

Fuente: SCE en base a información provista por las partes notificantes.

**Tabla 3 | Fertilizantes nitrogenados – Principales variables del mercado en Argentina
(en toneladas), 2022-2024**

Mercado relevante	2022	2023	2024
Producción local	1.211.000	1.170.000	1.280.000
Importaciones	1.399.000	1.199.000	1.488.000
Exportaciones ²⁶	0	1.200	0
Oferta agregada (Y + M - X)	2.610.000	2.367.800	2.768.000
Consumo nacional	2.642.000	2.583.000	2.820.000

Fuente: SCE en base a información provista por las partes notificantes
(de sus propias estimaciones y de CIAFA).

42. Ante todo, es importante mencionar que PROFERTIL, con su planta de producción en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, es el único fabricante de urea granulada en Argentina. Vale decir, la totalidad de la urea granulada disponible en el mercado argentino que compite con aquella de PROFERTIL es de origen importado.
43. También, cabe mencionar que el ingreso a la actividad de fabricación local de fertilizantes, nitrogenados en este caso, tiene barreras asociadas a niveles importantes de inversión inicial —especialmente intensiva en capital productivo— a fin de alcanzar una escala eficiente, acceso continuo y competitivo a insumos críticos (tales como gas natural en el caso de determinados nitrogenados), infraestructura logística e industrial especializada, *know-how* técnico y licencias y tecnologías específicas. Asimismo, una planta debe contar con salida al puerto y con capacidad de almacenaje significativa dada la estacionalidad de la demanda local. Por último, los plazos de construcción y aprobaciones medioambientales suelen ser extensos (5 años en promedio).
44. De las tablas anteriores surge que, en 2024, las ventas totales de PROFERTIL representaron el 46% de la oferta de fertilizantes nitrogenados a nivel nacional (en promedio, representaron el 50% a lo largo del trienio considerado) dando cuenta del peso de la

²⁵ Estos datos incluyen importaciones, las que han sido marginales a lo largo del trienio (peso promedio del 0,2% entre 2022 y 2024).

²⁶ Según la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA), PROFERTIL fue la única en efectuar exportaciones de fertilizantes nitrogenados durante el período 2022-2024, en particular, de urea granulada.

empresa en este mercado relevante. A su vez, las ventas de la empresa abarcaron un 45% del consumo nacional de estos productos en dicho año.

45. Aun así, cabe señalar que el mercado de fertilizantes nitrogenados tiene un grado de apertura al comercio significativo²⁷ (116% en 2024). De hecho, a lo largo del período bajo análisis, el grado de apertura se mantuvo por arriba del 100% debido, exclusivamente, a la magnitud de las importaciones en términos de volumen (las exportaciones, en comparación, fueron ocasionales e irrelevantes).
46. En dicho sentido, las importaciones representaron más de la mitad de la oferta local durante el trienio 2022-2024, dando cuenta de que se trata de un mercado con barreras relevantes para la instalación de nueva capacidad productiva local, pero con menores obstáculos para el ingreso de producto importado, en el que resulta sencillo adquirir fertilizantes nitrogenados del exterior. Incluso, la ex CNDC sostuvo con anterioridad que el mercado de fertilizantes es *“altamente desafiante, tanto por el bajo nivel de los aranceles existentes, como por las facilidades portuarias y logísticas que poseen los grandes distribuidores mayoristas para la importación, como por las posibilidades de realizar importaciones directas en pequeña escala, ya sea por camión o ferrocarril, tanto los distribuidores minoristas y los propios productores agropecuarios”*.²⁸
47. Lo anterior se corresponde con el hecho de que este producto es un bien de tipo *commodity*, esencialmente homogéneo y transable a nivel internacional, cuyos precios se determinan en función de referencias globales.
48. Asimismo, la relevancia de las importaciones en el caso de estos fertilizantes respondería a que el consumo nacional más que duplica a la producción local, según se observa en la Tabla 3, de modo que los fertilizantes importados se tornan necesarios a fin de abastecer a la totalidad de la demanda en el país.
49. Si bien PROFERTIL tiene una participación significativa en las ventas anuales en volumen, desde la óptica de la defensa de la competencia, la empresa carecería de la capacidad para provocar un cierre del mercado *aguas arriba*, en la provisión de fertilizantes nitrogenados, en detrimento de los competidores del grupo adquirente en la actividad *aguas abajo*, en tanto se trata de un mercado competitivo a raíz de un grado de apertura elevado.
50. Justamente, PROFERTIL comercializa el 87% de sus fertilizantes nitrogenados a través del canal primario (ver Tabla 2), el cual tiene una dimensión geográfica más que nacional, es decir, se trata del canal más competitivo de todos al ser la puerta de ingreso a los productos rivales manufacturados en el exterior.
51. PROFERTIL tampoco tendría el incentivo para encarar una estrategia de cierre del mercado, en tanto el peso del grupo adquirente en sus ventas anuales de fertilizantes nitrogenados es ínfimo (0,17% en 2024, en las ventas de urea granulada), de modo que a PROFERTIL no le resultaría rentable desviar su oferta de fertilizantes nitrogenados hacia

²⁷ Este indicador consiste en el ratio entre la suma de exportaciones e importaciones, y la producción local.

²⁸ Véase CONC. N.º 493 – “AGROSERVICIOS PAMPEANOS S.A. Y UNITED AGRI PRODUCTS ARGENTINA S.R.L. s/ Notificación Artículo 8º Ley 25.156” (2005).

las empresas del Grupo Adeco. Incluso, al considerar el consumo total anual (en volumen) del grupo adquirente en materia de fertilizantes nitrogenados en general, el peso potencial de dicho grupo en las ventas anuales de PROFERTIL resulta poco significativo (2,4% en 2024), lo que reforzaría la falta de incentivos de PROFERTIL para adoptar estrategias de cierre.

52. En suma, aun cuando PROFERTIL posee una posición relevante en la oferta local de fertilizantes nitrogenados, no se verifican elementos que permitan concluir que la entidad resultante tendría capacidad o incentivos para implementar una estrategia de cierre de insumos. Ello se debe, principalmente, a la disponibilidad de importaciones, la existencia de múltiples operadores alternativos, el bajo peso del Grupo Adeco en la demanda total de fertilizantes nitrogenados y la reducida incidencia de las compras del grupo adquirente dentro de las ventas de PROFERTIL.
53. No obstante, dado que la urea granulada es el fertilizante más importante en las ventas anuales de PROFERTIL (representó, en promedio, cerca del 99% de las ventas de fertilizantes nitrogenados durante el trienio 2022-2024) y que la empresa destina prácticamente la totalidad de sus productos al mercado interno (en promedio, las exportaciones fueron de alrededor del 2% en 2022-2024), se analizará la situación competitiva respecto de la urea en particular.
54. En primer lugar, es importante mencionar que, si bien PROFERTIL se destaca a nivel nacional en la comercialización de urea —con su producto Urea Granulada Argentina—, alrededor del 72% de sus ventas anuales (en volumen) se concentra en unas pocas empresas (menos de 10) del sector agroindustrial con las que el vínculo no es exclusivo ni se rige por un contrato a término (la provisión es mediante ventas *spot*). Este rasgo en el vínculo comercial de PROFERTIL con sus clientes expone la práctica habitual en el sector agroindustrial *aguas abajo*, de recurrir a múltiples proveedores a fin de reducir los riesgos en materia de abastecimiento de insumos (de hecho, los clientes cambian fácilmente de proveedor, como se verá más adelante).
55. A su vez, cabe señalar que el Grupo Adeco no figura entre los principales clientes de PROFERTIL en la comercialización de urea granulada.
56. En segundo lugar, vale destacar la presencia de competidores locales e internacionales de peso en el mercado de la urea en Argentina, tales como la ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (ACA), BUNGE ARGENTINA S.A., COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA, NUTRIEN AG SOLUTIONS ARGENTINA S.A., YARA ARGENTINA S.A., YPF S.A., CARGILL S.A.C.I., LDC ARGENTINA S.A. (LOUIS DREYFUS), CHS ARGENTINA S.A., empresas que proveen urea granulada importada.
57. A fin de obtener un panorama más amplio en el caso de la urea, esta SCE envió requerimientos de información a empresas comercializadoras del producto, a empresas compradoras, a cámaras sectoriales/asociaciones y a organismos públicos.
58. En su presentación de fecha 29 de abril de 2026, las empresas competidoras BUNGE ARGENTINA S.A., VITERRA ARGENTINA S.A. y LARTIRIGOYEN Y CIA S.A., todas pertenecientes a BUNGE GLOBAL S.A., corroboraron que la urea granulada es, efectivamente, un bien de tipo *commodity*, que pierde denominación de origen en la cadena

de distribución. Así, la urea granulada de PROFERTIL compite en igualdad de condiciones con la urea granulada importada por las distintas empresas del mercado, sin que exista diferenciación por origen o fabricante (marca comercial).

59. En tal sentido, estas empresas indicaron que, al tratarse de un producto genérico (*commodity*), está estandarizado en calidad, función y composición química. Incluso, agregaron que los distintos fertilizantes nitrogenados se consideran sustitutos entre sí. Por último, si bien indicaron no contar con elementos suficientes para evaluar los efectos e incidencias de la presente transacción, comentaron que “...el mercado argentino cuenta con una pluralidad de oferentes, tanto productores locales como importadores, que permitirían mantener condiciones competitivas adecuadas”.
60. COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. y YARA ARGENTINA S.A., ambas importadoras y comercializadoras de fertilizantes nitrogenados, señalaron que la urea granulada de PROFERTIL compite con urea importada de diversos orígenes y comercializada por múltiples operadores, sin que la operación altere en forma directa las condiciones competitivas del mercado.
61. Del lado de la demanda, ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., compradora habitual de urea granulada, indicó que no prevé impactos en la provisión de urea si PROFERTIL continúa operando como hasta el momento, destacando que el abastecimiento local se compone aproximadamente en partes iguales de producción nacional e importaciones. Por su parte, LIAG ARGENTINA S.A., compradora de fertilizantes nitrogenados, informó que se abastece de diversos operadores —entre ellos BUNGE, COFCO, LDC, CARGILL y ACA—, sin vínculos de exclusividad, y que la operación no genera riesgos para la empresa ni para el país.
62. Asimismo, CRESUD S.A.C.I.F. y A., cliente en el canal mayorista, manifestó que no suele registrar inconvenientes de disponibilidad, salvo supuestos excepcionales de carácter global, y que no advierte afectación derivada de la operación, destacando la importancia de mantener importaciones abiertas. En igual sentido, MSU S.A., empresa agropecuaria, señaló que resulta habitual contratar simultáneamente con varios proveedores y que la adquisición no debería generar problemas si se mantiene el normal funcionamiento de PROFERTIL. Finalmente, la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (CEDASABA), sostuvo que no visualiza riesgos de restricciones, faltantes o complicaciones en la provisión de fertilizantes nitrogenados, en atención a que el abastecimiento local combina producción de PROFERTIL, importaciones relevantes y la actuación de distintos operadores en la cadena comercial.
63. Por último, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina aportó información correspondiente a productos inscriptos en el Registro Nacional de Fertilizantes, Enmiendas, Sustratos, Protectores, Acondicionadores y Materias Primas, específicamente aquellos formulados a base de urea, UAN (urea más nitrato de amonio) y ureas con inhibidores.

III.2.2.2. Producción agrícola, aguas abajo

64. Respecto de la actividad agrícola, *aguas abajo*, como fuera mencionado con anterioridad, el Grupo Adeco tiene un peso reducido en la mayoría de los mercados relevantes (inferior al

5% en la campaña agrícola 2024/2025), a excepción del cultivo de arroz, en el que tuvo una participación más alta que, de todos modos, no superó el umbral de preocupación (28% en la campaña 2024/2025).

65. Cabe destacar que la participación del Grupo Adeco en el consumo nacional anual de fertilizantes nitrogenados es limitado (1% en promedio a lo largo del trienio 2022-2024). Por tal motivo, el grupo adquirente no tendría la capacidad de provocar un cierre en ninguno de los mercados de granos relevantes en perjuicio de los competidores de PROFERTIL, *aguas arriba*, en la comercialización de fertilizantes nitrogenados, en general, y de urea, en particular.
66. A su vez, tampoco tendría el incentivo de cerrar los mercados *aguas abajo*, en tanto el peso de PROFERTIL en el consumo de urea granulada (en volumen) del Grupo Adeco es poco significativo (13,7% en 2024), lo que da cuenta de que las empresas del grupo adquirente diversifican su aprovisionamiento de insumos agrarios recurriendo a múltiples proveedores a la vez.
67. En consecuencia, esta SCE considera que, en el contexto competitivo y regulatorio actualmente vigente —caracterizado por una significativa apertura a las importaciones de fertilizantes nitrogenados, la existencia de múltiples operadores importadores y el carácter *commodity* de la urea—, la concentración bajo análisis no genera preocupación desde el punto de vista de la competencia en ninguno de los mercados relevantes vinculados a la relación vertical identificada.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

68. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

IV CONCLUSIONES

69. Esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
70. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. d), de la Ley 27.442, recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre PROFERTIL S.A., por parte de ADECOAGRO S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
71. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-61341322-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 22 de Junio de 2026

Referencia: Conc.2079 - Dictamen SCE [aprueba]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.06.22 12:14:07 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.06.22 12:14:08 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-39-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 22 de Junio de 2026

Referencia: Conc. 2079 | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-139514144- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"Agro Inversora Argentina S.A. y Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442"* (CONC. 2079).

La presentación de fecha 17 de diciembre de 2025, mediante la cual AGRO INVERSORA ARGENTINA S.A. y ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS, COOPERATIVA LIMITADA notificaron la adquisición del control exclusivo indirecto sobre PROFERTIL S.A. por parte de ADECOAGRO S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-61341322-APN-SCE#ANC), emitido el 22 de junio de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 8°, 9°, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre PROFERTIL S.A. ("PROFERTIL") por parte de ADECOAGRO S.A. ("ADECOAGRO"), instrumentada en dos partes.

En primer lugar, ADECOAGRO —a través de AGRO INVERSORA ARGENTINA S.A. ("AIG")— y

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS, COOPERATIVA LIMITADA ("ACA") constituyeron una nueva empresa, AVALDI S.A. ("AVALDI"), controlada exclusivamente por ADECOAGRO. El 10 de diciembre de 2025, AVALDI celebró un acuerdo de compraventa de acciones con AGRUM HOLDCO SPAIN S.L. —controlada en última instancia por NUTRIEN AG SOLUTIONS (Canadá) Inc. ("NUTRIEN")—, mediante el cual adquirió el 50% del capital social y derechos de voto de PROFERTIL. En segundo lugar, el 18 de diciembre de 2025, ADECOAGRO —a través de AIG— adquirió de YPF S.A. ("YPF") el restante 50% del capital social y derechos de voto en PROFERTIL, consolidando así el control exclusivo indirecto sobre la empresa.

PROFERTIL se dedica a la producción y comercialización de fertilizantes para productos agrícolas, principalmente urea granulada y amoníaco. ADECOAGRO es la empresa matriz del «Grupo Adeco», dedicado a la agroindustria en Sudamérica, con actividad en el cultivo de granos, producción de azúcar, etanol, bioelectricidad y productos lácteos, entre otros. NUTRIEN tiene presencia en Argentina a través de NUTRIEN AG SOLUTIONS ARGENTINA, dedicada principalmente a la comercialización de insumos y la provisión de servicios agroindustriales. YPF desarrolla actividades en el rubro energético en Argentina, con presencia en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera.

La notificación se realizó en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo indirecto sobre PROFERTIL S.A. por parte de ADECOAGRO S.A. infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

La Secretaría identificó que la operación genera una relación vertical entre la actividad de fabricación y comercialización de fertilizantes nitrogenados realizada por PROFERTIL, *aguas arriba*, y la actividad agrícola efectuada por diversas empresas del Grupo Adeco, *aguas abajo*. Asimismo, consideró los efectos verticales potenciales derivados de la comercialización de fertilizantes fosfatados y demás tipos de fertilizantes por parte de PROFERTIL, concluyendo que la participación de PROFERTIL en dichos segmentos es poco significativa —del 2% y 7% respectivamente, en promedio, durante el trienio 2022-2024— y que el peso del Grupo Adeco en los mercados agrícolas relevantes no supera, en ningún caso, el umbral de preocupación del 30%, por lo que tales efectos no generan preocupación en materia de defensa de la competencia.

Respecto de la relación vertical principal, el Dictamen ponderó que, si bien PROFERTIL posee una participación relevante en la oferta local de fertilizantes nitrogenados —representando aproximadamente el 46% de la oferta nacional en 2024—, el mercado presenta un grado de apertura al comercio superior al 100%, toda vez que las importaciones superan a la producción local y garantizan la sustituibilidad de la oferta. La Secretaría destacó que los fertilizantes nitrogenados constituyen un bien de tipo *commodity*, esencialmente homogéneo y transable a nivel internacional, con precios determinados en función de referencias globales, y que el mercado es altamente desafiante tanto por el bajo nivel arancelario como por las facilidades logísticas de los grandes distribuidores mayoristas para la importación. En tal sentido, el Dictamen concluyó que PROFERTIL carecería de capacidad para encarar una estrategia de cierre *aguas arriba*, ante la disponibilidad de múltiples operadores importadores alternativos. Tampoco verificó incentivos en tal sentido, dado que el peso del Grupo Adeco en las ventas anuales de PROFERTIL es ínfimo —0,17% en las ventas de urea granulada en 2024—, lo que hace no rentable desviar la

oferta hacia las empresas del grupo adquirente.

En lo que hace al mercado *aguas abajo*, el Dictamen constató que la participación del Grupo Adeco en el consumo nacional anual de fertilizantes nitrogenados es limitada —1% en promedio durante el trienio 2022-2024—, de modo que el grupo adquirente tampoco tendría la capacidad de provocar un cierre en los mercados de granos relevantes en perjuicio de los competidores de PROFERTIL. El carácter ínfimo de la participación de PROFERTIL en el consumo de urea granulada del Grupo Adeco —13,7% en 2024— reforzó la conclusión acerca de la falta de incentivos para adoptar estrategias de cierre *aguas abajo*. Estas conclusiones se encuentran respaldadas por las manifestaciones de los terceros consultados —competidores, clientes y organismos públicos—, quienes en su gran mayoría coincidieron en señalar que la operación no alterará las condiciones competitivas del mercado.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 22 de junio de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre PROFERTIL S.A. por parte de ADECOAGRO S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a AGRO INVERSORA ARGENTINA S.A. y ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS, COOPERATIVA LIMITADA la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-61341322-APN-SCE#ANC).

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.06.22 18:03:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.06.22 18:08:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.06.22 18:28:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia